

[별표 5] 지도조치 대상기준 (제15조 관련)

해 당 법 조	지도 사안의 유형	비 고
1. 해양환경관리법 제26조제1항의규정에 의한 폐유저장 용기 비치 위반	가. 비치 폐유저장용기에 선명, 선박번호, 용도를 미 표기한 때 나. 소유자의 변경 또는 해양사고로 인하여 폐유저장용기를 멸실한 경우 변경 또는 사고가 있는 날로부터 3개월이 경과하지 아니하여 미비치한 때 다. 폐유저장용기 비치기준의 용량에 미달한 경우	1. 해당 선박 또는 시설에 대하여 2가지 이상 경미 사안의 유형이 있을 경우에는 각 사안을 지도장 한 장에 명확히 기록하여 발부한다.
2. 해양환경관리법 제 26조 제3항의 규정에 의한 기름 오염방지 설비 및 동법제25조1항의 규정에 의한 폐기물오염방지설비의 유지·작동 위반	가. 오염방지설비는 정상 작동되나 계기판 등의 설비가 단순 고장 난 때 나. 오염방지설비 고장시 기록부에 기재 후 입항 후 수리하고 있을 때	2. 지도장은 해당 의무자에게 동일 행위 사안에 대하여 1년에 2회를 초과하여 발부할 수 없다.
3. 해양환경관리법 제30조제1항제2항, 제34조제1항제2항 규정에 의한 기록부 또는 대장의 비치·기록·보존 위반	가. 소유자·운영자의 변경 또는 선박·시설의 사고로 인하여 기록부 또는 대장을 멸실한 경우 변경 또는 사고가 있는 날로부터 3개월이 경과하지 아니하여 미 비치한 때 나. 선박 또는 시설에 비치하는 각종 기록부 및 대장의 기록사항 요인이 발생한 때로부터 1개월을 경과하지 아니하여 미 기록한 때 다. 각종기록부의 기재사항을 기록 후 서명이 누락된 때 라. 단순 착오로 기재가 잘못 되었으나, 점점 결과 정상 처리하였다고 인정되는 경우	3. 지도 조치시 실무담당자가 판단하여 위법행위로 적발 처리하는 것 보다 는 행정지도 하는 것이 더 효율적이라 판단하는 경우, 지도조치 할 수 있다 이 경우 지도 조치 항목에 명시되지 않은 사항은“ 지도 사안의 유형“에 준하여 지도 조치할 수 있다.
4. 해양환경 관리법 제31조제1항 또는 제 35조제1항의 규정에 의한 검인을 받은 기름오염비상계획서의 비치 위반	소유자·설치자·운영자의 변경 또는 해양사고 등으로 기름오염비상계획서를 멸실한 경우 변경 또는 사고가 있는 날로부터 3개월이 경과하지 아니하여 미비치한 때	

해 당 법 조	지도 사안의 유형	비 고
5. 해양환경관리법 제27조 제3항의규정에 의한 유해액체물질 배출방법 및 설비에 관한 검인 받은 지침서 제공위반	소유자·운영자의 변경 또는 해양 사고 등으로 유해액체물질 배출방법 및 설비에 관한 지침서를 멸실한 경우 변경 또는 사고가 있는 날로부터 10일이 경과 하지 아니하여 미비치한 때	
6.해양환경관리법 제57조 제4항의 규정에 의한 해양오염방지증서를 선박안에 미비치 위반	소유자·운영자의 변경 또는 해양 사고 등으로 오염방지증서를 멸실한 경우 변경 또는 사고가 있는 날로부터 10일이 경과하지 아니한 때	
7. 해양환경 관리법 제66조 제1항의 규정에 의한 방제 자재 및 약제의 비치 위반	해양오염사고의 방제조치로 자재 또는 약제를 사용한 경우 해당 사고의 방제가 완료된 날로부터 3개월이 경과하지 아니한 때.	
8. 해양환경관리법 제32조제1항·제2항 및 제36제1항의 규정에 의한 오염방지관리인의 임명 또는 임명장 비치 위반	가. 선박의 오염방지관리인이 면직된 경우 면직된 날로부터 1개월이 경과하지 아니한 때 나. 해양시설의 오염방지관리인이 면직된 날로부터 1개월이 경과하지 아니한 때 다. 소유자·운영자의 변경 또는 사고가 있는 날로부터 10일이 경과하지 아니한 때	
9. 해양환경관리법 제44조 제3항, 제4항에 의한 기관 일지의 기록·보관 위반	가. 소유자·운영자의 변경 또는 선박의 사고로 인하여 기관일지를 멸실되어, 변경 또는 사고가 있는 날로부터 3개월이 경과하지 아니하여 미 비치한 때 나. 선박에 비치하는 기관 일지 기록사항 요인이 발생한 때로부터 1개월을 경과하지 아니하여 미 기록한 때 다. 단순 착오로 기재가 잘못 되었으나, 점검 결과 고의나 중과실이 없다고 인정되는 경우	

해 당 법 조	지도 사안의 유형	비 고
10. 해양환경관리법 제45조 제3항에 의한 연료유 공급서 또는 그 사본의 보관 위반	선박의 사고로 인하여 연료유 공급서를 멸실되어, 사고가 있는 날로부터 3개월이 경과하지 아니하여 미 비치한 때	
11. 해양환경관리법 제45조 제4항에 의한 연료유 건본의 보관 위반	선박의 사고 등으로 인하여 연료유건본을 멸실되어 미 보관한 때	
12. 해양환경관리법 제22조 의2제2항에 따른 기관 일지를 기재하지 않은 경우	선박에 비치하는 기관일지의 해당 기록 사항 요인이 발생한 때로부터 1개월을 경과하지 아니하여 미 기록한 때	
13. 해양환경관리법 제30조 의2제4항에 따른 전자 기록부 적합확인서를 비치하지 아니한 경우	소유자·설치자·운영자의 변경 또는 해양사고 등으로 절차서를 멸실한 경우 변경 또는 사고가 있는 날로부터 3개월이 경과하지 아니하여 미비치한 때	
14. 항만대기질법 제10조제 3항에 따른 기관일지를 기재하지 아니한 경우	선박에 비치하는 기관일지의 해당 기록 사항 요인이 발생한 때로부터 1개월을 경과하지 아니하여 미 기록한 때	
15. 항만대기질법 제10조제 5항에 따른 연료유 전환방법이 적혀 있는 절차서를 선박에 비치하지 아니한 경우	소유자·설치자·운영자의 변경 또는 해양사고 등으로 절차서를 멸실한 경우 변경 또는 사고가 있는 날로부터 3개월이 경과하지 아니하여 미비치한 때	